

RESUMEN LEY 19-2013

Título preliminar	2
Artículo 1. Objeto.....	2
Título I – Transparencia de la actividad pública.....	3
Capítulo I – Ámbito subjetivo de aplicación	3
Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.	3
Artículo 3. Otros sujetos obligados.....	4
Artículo 4. Obligación de suministrar información.....	4
Capítulo II – Publicidad activa	4
Artículo 5. Principios generales.....	4
Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.....	5
Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística.....	5
Artículo 9. Control.....	6
Artículo 10. Portal de la Transparencia.....	6
Artículo 11. Principios técnicos.....	6
Capítulo III – Derecho de acceso a la información pública	6
Sección 1ª Régimen general.....	6
Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública... 6	
Artículo 13. Información pública.....	6
Artículo 14. Límites al derecho de acceso.....	7
Artículo 15. Protección de datos personales.....	7
Artículo 16. Acceso parcial.	8
Sección 2ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública	8
Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.....	8
Artículo 18. Causas de inadmisión.....	8
Artículo 19. Tramitación.....	9
Artículo 20. Resolución.....	9

Artículo 21. Unidades de información.	10
Artículo 22. Formalización del acceso.	10
Sección 3ª Régimen de impugnaciones.	11
Artículo 23. Recursos.	11
Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.	11
Título II – Buen gobierno.	12
Artículo 25. Ámbito de aplicación.	12
Artículo 26. Principios de buen gobierno.	12
Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.	14
Artículo 29. Infracciones disciplinarias.	15
Artículo 30. Sanciones.	15
Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.	16
Artículo 32. Prescripción.	17
Título III – Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.	18
Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.	18
Artículo 34. Fines.	18
Artículo 35. Composición.	18
Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.	18
Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.	19
Artículo 38. Funciones.	19
Artículo 39. Régimen jurídico.	20
Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.	21

Título preliminar

Artículo 1. Objeto.

La Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno.

Título I – Transparencia de la actividad pública

Capítulo I – Ámbito subjetivo de aplicación

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a:
 - a. Administración General del Estado, las Administraciones de las CC.AA. y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
 - b. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
 - c. Organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y entidades de Derecho Público que tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un sector o actividad.
 - d. Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluyendo las Universidades públicas.
 - e. Corporaciones de Derecho Público, relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
 - f. Casa de su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social e instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
 - g. Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de las entidades previstas en este art. Sea superior al 50%.
 - h. Fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
 - i. Las asociaciones y órganos de cooperación pública sin estructura propia están sujetos a esta ley, siendo la Administración que actúe como Secretaría la responsable de cumplir sus obligaciones.

Artículo 3. Otros sujetos obligados.

- a) Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
- b) Entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100k euros o al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen mínimo 5k euros.

Artículo 4. Obligación de suministrar información.

Las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar toda la información necesaria. Se extenderá a los adjudicatarios. En el plazo y forma que se determine por el órgano competente.

Capítulo II – Publicidad activa

Artículo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados publicarán de forma periódica y actualizada la información.
2. Las obligaciones de publicidad activa se entienden sin perjuicio de las que puedan establecer otras normas con un régimen más amplio.
3. Límites al derecho de acceso a la información y, especialmente, protección de datos de carácter personal. Cuando la información contenga datos especialmente protegidos, se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
4. La información será publicada en las sedes electrónicas o webs de una manera clara, estructura y entendible y, preferiblemente, en **formatos reutilizables**.
5. La información será compresible, fácil accesible y gratuita y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad o formatos adecuados para que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.

Artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación.

1. Los sujetos comprendidos publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa, así como su estructura organizativa. Incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional.
2. Administraciones Públicas publicarán planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. En la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento.

Artículo 8. Información económica, presupuestaria y estadística.

1. Información:
 - a) Todos los contratos, adjudicaciones y sus modificaciones, incluyendo estadísticas de procedimientos y participación de PYMES, con plazos específicos para contratos menores y datos semestrales.
 - b) Convenios suscritos.
 - c) Subvenciones y ayudas públicas.
 - d) Presupuestos.
 - e) Cuentas anuales.
 - f) Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, no al personal funcionario en general.
 - g) Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad.
 - h) Declaraciones anuales de bienes y actividades y se garantizará la privacidad.
 - i) Información de estadísticas para valorar el grado de cumplimiento.

La información se publicará con carácter periódico y actualizado.

3. Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad.

Artículo 9. Control.

1. Control por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
3. El incumplimiento reiterado tendrá la consideración de infracción grave.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno evalúa el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y formula recomendaciones.

Artículo 10. Portal de la Transparencia.

1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, que facilitará el acceso a toda la información.
2. Incluirá la información de la Administración General del Estado.
3. Podrán adoptar otras medidas complementarias.

Artículo 11. Principios técnicos.

- a) Accesibilidad: proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
- b) Interoperabilidad: la información será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización.

Capítulo III – Derecho de acceso a la información pública

Sección 1ª Régimen general

Artículo 12. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública.

Artículo 13. Información pública.

Información pública: contenidos o documentos, que en poder de alguno de los sujetos incluidos hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.

1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para:
 - a) Seguridad nacional.
 - b) Defensa.
 - c) Relaciones exteriores.
 - d) Seguridad pública.
 - e) Prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
 - f) Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
 - g) Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
 - h) Intereses económicos y comerciales.
 - i) Política económica y monetaria.
 - j) Secreto profesional y propiedad intelectual e industrial.
 - k) Garantía de confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisión.
 - l) Protección del medio ambiente.
2. La aplicación de los límites al derecho de acceso deberá ser justificada y proporcionada, atendiendo a las circunstancias del caso concreto.

Artículo 15. Protección de datos personales.

1. Si la información contuviera datos personales se podrá autorizar el acceso si contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que los datos fueran públicos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si los datos revelan ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual, el acceso se deniega siempre, salvo consentimiento expreso por escrito.
2. Para datos de carácter penal o infracciones administrativas, el acceso solo se da si hay consentimiento o una ley lo permite.
3. Para el resto de datos, el órgano debe "pesar" el interés público frente a los derechos del afectado.

Nivel de protección: Se distingue entre datos especialmente protegidos (acceso denegado por defecto), datos relativos a comisión de infracciones (acceso si existe interés legítimo) y resto de datos (sujetos a ponderación).

Artículo 16. Acceso parcial.

Se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que resulte una información distorsionada o sin sentido. Deberá indicarse al solicitante que información ha sido omitida.

Sección 2ª Ejercicio del derecho de acceso a la información pública

Artículo 17. Solicitud de acceso a la información.

1. El procedimiento se iniciará con la solicitud al titular del órgano.
2. Podrá presentarse por cualquier medio que permita constancia de:
 - a. Identidad del solicitante.
 - b. Información que se solicita.
 - c. Dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
 - d. La modalidad que se prefiera para acceder a la información.
3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, expondrá los motivos por los que solicita la información y podrán tenerse en cuenta para la resolución. La ausencia de motivación no será causa de rechazo de la solicitud.
4. Los solicitantes podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio que radique la Administración.

Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán las solicitudes:
 - a. Información en curso de elaboración o publicación general.
 - b. Información con carácter auxiliar o de apoyo.
 - c. Información cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
 - d. Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e. Manifiestamente repetitivas o con carácter abusivo no justificado con el principio de transparencia.

2. En caso de inadmisión por concurrir el apartado d) el órgano deberá indicar en la resolución el órgano que a su juicio es competente.

Obligación de motivar: La resolución que admita, deniegue o inadmita el derecho de acceso debe ser siempre motivada.

La inadmisión de una solicitud no supone una denegación del derecho de acceso, al no entrar en el fondo de la solicitud.

Portal de Transparencia se rige por los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

Artículo 19. Tramitación.

1. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera e informará de esta circunstancia al solicitante.
2. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como la suspensión del plazo para dictar resolución.
3. Si la información pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, identificados, plazo de 15 días para realizar alegaciones.
4. Cuando haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá a éste para que decida sobre el acceso.

Artículo 20. Resolución.

1. Si se concede o deniega el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes. Podrá ampliarse por otro mes en caso de que el volumen o complejidad de la información lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
2. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad

- distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.
3. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará al desestimarse la solicitud.
 4. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá la solicitud desestimada. El silencio administrativo en materia de acceso a la información pública tiene carácter desestimatorio.
 5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
 6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver el plazo tendrá la consideración de infracción grave.

Artículo 21. Unidades de información.

2. Unidades especializadas, funciones:
 - a. Recabar y difundir la información.
 - b. Recibir y dar tramitación.
 - c. Realizar los trámites internos.
 - d. Realizar el seguimiento y control.
 - e. Llevar un registro.
 - f. Asegurar la disponibilidad.
 - g. Mantener actualizado un mapa de contenidos.

Artículo 22. Formalización del acceso.

1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo que no sea posible o se solicite otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse en un plazo no superior a 10 días.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso tendrá lugar cuando habiéndose concedido el acceso haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante como puede acceder a ella.

4. Acceso gratuito. La expedición de copias o formato diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en términos de la Ley 8/1998, 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Sección 3ª Régimen de impugnaciones

Artículo 23. Recursos.

1. La reclamación prevista en el siguiente art. tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos. “Sustituye a los recursos de Alzada y Reposición.”
2. Contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el art. 2.1.f sólo cabra interposición de recurso contencioso-administrativo.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene la consideración de recurso administrativo ordinario.

Artículo 24. Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Esto significa que el ciudadano puede elegir entre poner esta reclamación o acudir directamente a los juzgados (vía contencioso-administrativa).
2. Se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel de los efectos del silencio administrativo.
4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido se entenderá desestimada (Silencio administrativo negativo).
5. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran, por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente, una vez se hayan notificado a los interesados.

6. Competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al CTBG, salvo en supuestos en que las CC.AA. atribuyan dicha competencia a un órgano específico.

Título II – Buen gobierno

Artículo 25. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobiernos, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos de la Administración General del Estado y las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.
2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
3. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.

Artículo 26. Principios de buen gobierno.

1. Las personas comprendidas observarán lo dispuesto en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.
2. Adecuarán su actividad a los siguientes:
 - a. Principios generales:
 - 1.º Transparencia, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.
 - 2.º Dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
 - 3.º Imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
 - 4.º Trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

5.º Diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

6.º Conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

7.º Responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:

1.º dedicación y respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

2.º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

3.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

4.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

5.º No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

6.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.

8.º Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

9.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.

- a) Incurrir en alcance (faltante de fondos) no tipificado específicamente en otros puntos.
- b) Administrar recursos públicos sin seguir las normas de liquidación, recaudación o ingreso.
- c) Comprometer gastos o pagar sin crédito suficiente o infringiendo la Ley General Presupuestaria.
- d) Omitir la intervención previa obligatoria o ignorar el procedimiento de resolución de discrepancias.
- e) No justificar la inversión de fondos (específicamente los de los arts. 78 y 79 de la LGP).
- f) No destinar ingresos extra o el superávit a reducir la deuda pública según la Ley de Estabilidad.
- g) Realizar operaciones de crédito o deuda sin autorización o superando los límites legales.
- h) Ignorar las advertencias de riesgo de incumplimiento de estabilidad presupuestaria.
- i) Firmar convenios o dar subvenciones a otras Administraciones sin informe favorable de Hacienda.
- j) No presentar o no activar a tiempo el plan económico-financiero o de reequilibrio.
- k) Incumplir las obligaciones de transparencia, publicación o suministro de información requerida.
- l) No justificar desviaciones o no incluir medidas nuevas en los planes de reequilibrio exigidos.
- m) No adoptar las medidas concretas fijadas en los planes económico-financieros y de reequilibrio.
- n) No aprobar acuerdos de no disponibilidad de crédito o no constituir los depósitos obligatorios.
- Ñ) Incumplir requerimientos del Gobierno sobre depósitos o medidas de la Comisión de Expertos.
- o) Desobedecer instrucciones del Gobierno para ejecutar medidas coercitivas de estabilidad.
- p) Incumplir la obligación legal de rendir cuentas de la gestión pública.

Artículo 29. Infracciones disciplinarias.

1. Muy graves:

- a. Incumplimiento del deber de respeto.
- b. Discriminación, así como el acoso.
- c. Adopción de acuerdos ilegales que causen perjuicio grave.
- d. Publicación o utilización indebida de la documentación o información.
- e. Negligencia en la custodia de secretos.
- f. Incumplimiento de las funciones.
- g. Violación de la imparcialidad.
- h. Prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
- i. Obstaculización de libertades públicas y derechos sindicales.
- j. Actos para coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
- k. Acoso laboral.
- l. Comisión de una infracción grave cuando ya ha sido sancionado por dos graves a lo largo del año anterior.

2. Graves:

- a. Abuso de autoridad.
- b. Intervención cuando se den causas de abstención.
- c. Emisión de informes y acuerdos manifiestamente ilegales.
- d. No guardar sigilo.
- e. Incumplimiento de plazos u incompatibilidades.
- f. Comisión de una infracción leve cuando ya ha sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior.

3. Leves:

- a. Incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
- b. Descuido o negligencia.

Artículo 30. Sanciones.

1. Leves: amonestación.

2. Grave:

- a. Declaración del incumplimiento y publicación en el BOE.
- b. No percepción, de la correspondiente indemnización.
- 3. Muy graves: sanciones apartado anterior.
- 4. Sancionados muy graves serán destituidos del cargo y no podrán ser nombrados para ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años.
- 5. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con la:
 - a. Naturaleza y entidad de la infracción.
 - b. Gravedad del peligro ocasionado o perjuicio causado.
 - c. Ganancias obtenidas, como consecuencia de los actos u omisiones de la infracción.
 - d. Consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.
 - e. Circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
 - f. Reparación de los daños o perjuicios causados.

En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios, la repercusión de la conducta, y, la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles.

- 6. Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General.
- 7. Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta a la Administración competente.
- 8. La comisión de las infracciones previstas en el art. 28 conllevarán las siguientes consecuencias:
 - a. Restituir las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.
 - b. Indemnizar a la Hacienda Pública.

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.

- 1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.

La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.

2. El órgano competente para ordenar la incoación será:
 - a. Cuando tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - b. Cuando sean personas al servicio de la Administración distintas de las anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - c. Cuando sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones.
3. En los supuestos de las letras a y b del apartado anterior, la instrucción corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto del apartado c la instrucción corresponderá al órgano competente o correspondiente.
4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:
 - a. Al Consejo de Ministros.
 - b. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
 - c. Los órganos que tengan atribuidas estas funciones.
5. Las resoluciones que se dicten serán recurribles.

Artículo 32. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de 5 años para las infracciones muy graves, 3 años para las graves y un año para las leves.
2. Las sanciones muy graves prescribirán a los 5 años, las graves a los 3 años y las leves al año.

Título III – Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Artículo 33. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines.

Artículo 34. Fines.

Finalidad: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el derecho de acceso a la información y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Artículo 35. Composición.

Estará compuesto por:

- a) La Comisión.
- b) El Presidente del Consejo que lo será también de su Comisión.

Artículo 36. Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

1. Ejercerá todas las competencias que les asigna esta Ley.
2. Estará compuesta por:
 - a. El Presidente.
 - b. Un Diputado.
 - c. Un Senador.
 - d. Un representante del Tribunal de Cuentas.
 - e. Un representante del Defensor del Pueblo.
 - f. Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.
 - g. Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
 - h. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

3. La condición de miembro no exigirá dedicación exclusiva ni remuneración con excepción de lo previsto en el artículo siguiente.
4. Al menos una vez al año, la Comisión convocará a los representantes de los organismos que hayan sido creados por las CC.AA. en ejercicio de sus competencias. Podrá ser convocado un representante de la Administración Local propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Artículo 37. Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

1. El Presidente será nombrado por un período no renovable de 5 años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento en el plazo de un mes natural desde la recepción de la comunicación.
2. El Presidente solo cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción del procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave, incapacidad permanente, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
3. El Presidente percibirá las retribuciones fijadas por el Real Decreto 451/2012, 5 de marzo.

Artículo 38. Funciones.

1. El Consejo tiene encomendadas las siguientes funciones:
 - a. Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones de esta Ley.
 - b. Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

- c. Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o relacionados con su objeto.
 - d. Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Elaborará una memoria sobre el cumplimiento de las obligaciones y será presentada ante las Cortes Generales.
 - e. Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de buenas practicas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
 - f. Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.
 - g. Colaborar con órganos de naturaleza análoga.
 - h. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.
2. El Presidente ejercerá las siguientes funciones:
- a. Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.
 - b. Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el cap. II del título I de acuerdo con lo previsto en el art.9 de esta Ley.
 - c. Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del art. 24 de esta Ley.
 - d. Responder las consultas que le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
 - e. Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título II de esta Ley. El órgano competente deberá motivar su decisión de no incoar el procedimiento.
 - f. Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
 - g. Aquellas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.

Artículo 39. Régimen jurídico.

1. El Consejo se regirá, además de lo dispuesto en esta Ley, por:
 - a. Sujeción a la Ley General Presupuestaria y elaboración anual del anteproyecto de presupuesto para su integración en los Presupuestos Generales del Estado.

- b. Aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en toda su actividad contractual.
 - c. Régimen de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, usando el Derecho privado para adquisiciones patrimoniales.
 - d. Sometimiento al Estatuto Básico del Empleado Público y a la normativa de personal funcionario de la Administración General del Estado.
 - e. Aplicación de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común en el ejercicio de sus funciones públicas.
2. El Consejo de Ministros aprobará mediante Real Decreto el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
 3. Los puestos de trabajo serán desempeñados por funcionarios públicos.
 4. El Consejo contará con los siguientes bienes y medios económicos:
 - a. Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.
 - b. Los bienes y valores que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.
 - c. Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.

Artículo 40. Relaciones con las Cortes Generales.

El Consejo elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. El Presidente comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.